

永豐金證券股份有限公司
防制洗錢及打擊資恐注意事項

☐ 非因應外規訂定

☒ 因應外規訂定

制定單位：法令遵循處

核定層級：董事會

規章編號：法定/董/法遵/015

第一章 政策

第一條 本公司依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」、「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」及金控「防制洗錢及打擊資恐政策」、「防制洗錢及打擊資恐資訊分享運用準則」等內外部規定訂定之。

本注意事項所規範之事項，如因外部有關法令新增或修正者，於本注意事項修正前，應依外部新增或修正後之規定辦理。

第二條 適用對象為本公司及各子公司之全體員工。

第三條 本公司應依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」規定及本注意事項第十七條規定，具分公司（或子公司）之證券期貨業，應訂定集團層次之防制洗錢及打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行（如附件一）。

第四條 本公司及各子公司應依循本業法律、相關業法及法令規定，以及所屬同業公會之自律規範及公約，並同時參照本注意事項之規範內容，按個別相關之業務性質、交易類型、交易複雜度及所涉風險程度，自行訂定防制洗錢及打擊資恐之內部規範及作業程序。相關內部規範至少應包含確認客戶身分、客戶接受原則、客戶及交易之監控、風險管控及紀錄保存等原則。

各海外子公司應確保在符合當地法令情形下，實施與本公司一致之防制洗錢及打擊資恐措施。當海外子公司若遇當地之法令與本公司所在國規定有所差異時，應採取較嚴格之標準。

第五條 本公司及各子公司應依客戶屬性或身分背景對應接受原則，就各項業務及交易往來，訂定適當核決機制，避免因與具較高風險客戶往來而增加風險、影響聲譽。

第六條 本公司及各子公司對於風險控管機制，應參酌法令規定及所屬業別主管機關或同業公會所制定之風險防制計畫相關規範或範本，辨識固有風險與檢視管控措施，以衡量洗錢與資恐之剩餘風險，且不論剩餘風險等級是否符合風險胃納，本公司應依風險基礎方法之原則，就控制抵減措施遵循或效能不足之情形，制定改善計畫以進行強化。

第二章 作業程序

第七條 本公司辦理確認客戶身分措施：

一、有以下情形之一者，應予以婉拒建立業務關係或交易：

- (一) 疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體。
- (二) 客戶拒絕提供審核客戶身分措施相關文件，但經可靠、獨立之來源確實查證身分屬實者不在此限。
- (三) 對於由代理人之情形，且查證代理之事實及身分資料有困難。
- (四) 持用偽、變造身分證明文件。
- (五) 出示之身分證明文件均為影本。但依規定得以身分證明文件影本或影像檔，輔以其他管控措施辦理之業務，不在此限。
- (六) 提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證。
- (七) 客戶不尋常拖延應補充之身分證明文件。
- (八) 建立業務關係之對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項第一款至第三款所為支付不在此限。
- (九) 建立業務關係或交易時，有其他異常情形，客戶無法提出合理說明。

二、確認客戶身分時機：

- (一) 與客戶建立業務關係時。
- (二) 辦理新臺幣五十萬元(含等值外幣)以上之現金交易（如以現金給付之交割價款、單筆申購並以臨櫃交付現金方式交易等）時。
- (三) 發現疑似洗錢或資恐交易時。
- (四) 對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。

三、確認客戶身分應採取下列方式辦理：

- (一) 以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。
- (二) 對於由代理人建立業務關係或交易者，應確實查證代理之事實，並依前目方式辨識及驗證代理人身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。
- (三) 辨識客戶實質受益人，並以合理措施驗證其身分，包括使用可靠來源之資料或資訊。
- (四) 確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。

四、前款規定於客戶為個人時，至少取得下列資訊，以辨識其身分：

- (一) 姓名。
- (二) 出生日期。
- (三) 戶籍或居住地址。
- (四) 官方身分證明文件號碼。
- (五) 國籍。
- (六) 外國人士居留或交易目的（如觀光、工作等）。

五、針對依據本公司客戶洗錢及資恐風險評估相關規範辨識為高風險或具特定高風險因子之個人客戶，於建立業務關係時應至少取得下列任一資訊：

- (一)曾使用之姓名或別名：曾使用之姓名如結婚前使用之姓名、更名前使用之姓名。
- (二)任職地址、郵政信箱地址、電子郵件地址（如有）。
- (三)電話或手機號碼。

六、第三款規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託（包括類似信託之法律協議）之業務性質，並至少取得客戶或信託之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：

- (一)客戶或信託之名稱、法律形式及存在證明。
- (二)規範及約束法人、團體或信託之章程或類似之權力文件。但下列情形得不適用：

1. 第七款第三目所列對象，其無第九條第一項第三款但書情形者。

2. 團體客戶經確認其未訂定章程或類似之權力文件者。

(三)在法人、團體或信託之受託人中擔任高階管理人員（高階管理人員之範圍得包括董事、監事、理事、總經理、財務長、代表人、管理人、合夥人、有權簽章人，或相當於前述高階管理人員之自然人，本公司應運用風險基礎方法決定其範圍）之姓名及其他必要資訊。

(四)官方辨識編號：如統一編號、稅籍編號、註冊號碼。

(五)法人、團體或信託之受託人註冊登記之辦公室地址，及其主要之營業處所地址。

(六)境外法人、團體或信託之受託人往來目的。

七、第三款第三目規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託之所有權及控制權結構，並透過下列資訊，辨識客戶之實質受益人，及採取合理措施驗證：

(一)客戶為法人或團體時：

- 1. 具控制權之最終自然人身分（如姓名、出生日期、國籍及身分證明文件號碼等）。所稱具控制權係指直接、間接持有該法人股份或資本超過百分之二十五者，本公司得請客戶提供股東名冊或其他文件協助完成辨識。
- 2. 依前小目規定未發現具控制權之自然人，或對具控制權自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對客戶行使控制權之自然人。必要時得取得客戶出具之聲明書確認實質受益人之身分。
- 3. 如依前二小目規定均未發現具控制權之自然人時，本公司應辨識高階管理人員之身分。

(二)客戶為信託之受託人時：應確認委託人、受託人、信託監察人、信託受益人及其他可有效控制該信託帳戶之人，或與上述人員具相當或類似職務者之身分。

(三)客戶或具控制權者為下列身分者，除有第九條第三款但書情形或已發行無記名股票情形者外，不適用第三款第三目辨識及驗證實質受益人身分之規定：

1. 我國政府機關。
2. 我國公營事業機構。
3. 外國政府機關。
4. 我國公開發行公司或其子公司。
5. 於國外掛牌並依掛牌所在地規定，應揭露其主要股東之股票上市、上櫃公司及其子公司。
6. 受我國監理之金融機構及其管理之投資工具。
7. 設立於我國境外，且所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致之金融機構，及該金融機構管理之投資工具。本公司對前開金融機構及投資工具需留存相關文件證明（如公開資訊查核紀錄、該金融機構防制洗錢作業規章、負面資訊查詢紀錄、金融機構聲明書等）。
8. 我國政府機關管理之基金。
9. 員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

（四）有以下情形得依契約約定為下列之處理：

1. 對於有第一款第八目情形，本公司得拒絕業務往來或逕行終止業務關係。
2. 對於不配合審視、拒絕提供實質受益人或對客戶行使控制權之人等資訊、對交易之性質與目的或資金來源不願配合說明等客戶，本公司得暫時停止交易，或暫時停止或終止業務關係。

八、與本公司建立業務關係之客戶，驗證客戶及其代理人與實質受益人身分之方式：

（一）以文件驗證：

1. 個人：

（1）驗證身分或生日：取得附有照片且未過期之官方身分證明文件，如身分證、護照、居留證、駕照等。如對上述文件效期有疑義，應取得大使館或公證人之認證或聲明。另實質受益人前述資料得不要求正本進行驗證，或依據本公司內部所定作業程序，請法人、團體及其代表人聲明實質受益人資料，但該聲明資料應有部分項目得以公司登記證明文件、公司年報等其他可信文件或資料來源進行驗證。

（2）驗證地址：取得客戶所屬帳單、對帳單、或官方核發之文件等。

2. 法人、團體或信託之受託人：取得公司設立登記文件（Certified Articles of Incorporation）、政府核發之營業執照、合夥協議（Partnership Agreement）、信託文件（Trust Instrument）、存續證明（Certification of Incumbency）等。如信託之受託人為洗錢防制法第五條第一項列示之金融機構所管理之信託，其信託文件得由該金融機構出具之書面替代之，惟該金融機構所在之國家或地區有第九條第三款但書者不適用。

（二）有必要時，可另行以非文件資訊驗證，例如：

1. 在帳戶開立後，以電話或函件聯繫客戶。

2. 由其他金融機構提供之資訊。

3. 交叉比對客戶提供之資訊與其他可信賴之公開資訊、付費資料庫等。

九、依據本公司洗錢及資恐風險評估相關規範辨識為高風險或具特定高風險因子之客戶，應以加強方式執行驗證，例如：

(一)取得寄往客戶所提供住址之客戶本人/法人或團體之有權人簽署回函或辦理電話訪查。

(二)取得個人財富及資金來源資訊之佐證資料。

(三)取得法人、團體或信託受託人資金來源及去向之佐證資料，如主要供應商名單、主要客戶名單等。

(四)實地訪查。

(五)取得過去證券商往來資訊並照會該證券商。

十、本公司完成確認客戶身分措施前，不得與該客戶建立業務關係或進行臨時性交易。但符合下列各目情形者，得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料，並於建立業務關係後，再完成驗證：

(一)洗錢及資恐風險受到有效管理。包括應針對客戶可能利用交易完成後才驗證身分之情形，採取風險管控措施。

(二)為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須。

(三)會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證。如未能在合理可行之時限內完成客戶及實質受益人之身分驗證，須終止該業務關係，並應事先告知客戶。

十一、本公司如允許客戶未完成身分驗證前建立業務關係，則應採取相關的風險管控措施，包括：

(一)訂定客戶身分驗證完成期限。

(二)於客戶身分驗證完成前，營業單位督導主管應定期檢視與該客戶之往來關係，並定期向高階主管報告客戶身分驗證處理進度。

(三)於客戶身分驗證完成前，限制該客戶之交易次數與交易類型。

(四)前款第三目「合理可行之時限」本公司應以風險基礎方法依不同風險等級訂定。釋例如下：

1. 應在建立業務關係後，不遲於 30 個工作天內完成客戶身分驗證程序。

2. 倘在建立業務關係 30 個工作天後，仍未能完成客戶身分驗證程序，則本公司應暫時中止與客戶的業務關係，及避免進行進一步的交易。

3. 倘在建立業務關係 120 天後，仍未能完成客戶身分驗證程序，則本公司應終止與客戶之業務關係。

十二、客戶為法人時，應以檢視公司章程或請客戶出具聲明書或其他方式，瞭解其是否可發行無記名股票，並對已發行無記名股票之客戶採取下列措施之一以確保其實質受益人之更新：

(一)請客戶要求具控制權之無記名股票股東，應通知客戶登記身分，並請客戶於具控制權股東身分發生變動時通知本公司。

(二)請客戶於每次股東會後，應向本公司更新其實質受益人資訊，並提供持有無記名股票達一定比率以上股東之資料。但客戶因其他原因獲悉具控制權股東身分發生變動時，應即通知本公司。

十三、本公司於確認客戶身分時，應利用運用適當之風險管理機制確認客戶及其實質受益人、高階管理人員是否為現任或曾任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士：

(一)客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士，應將該客戶直接視為高風險客戶，並採取第九條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。

(二)客戶或其實質受益人若為現任國內政府或國際組織之重要政治性職務人士，應於與該客戶建立業務關係時，審視其風險，嗣後並應每年重新審視。對於經本公司認定屬高風險業務關係者，應對該客戶採取第九條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。

(三)客戶之高階管理人員若為現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，本公司應考量該高階管理人員對該客戶之影響力，決定是否對該客戶採取第九條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。

(四)對於非現任國內外政府或國際組織之重要政治性職務人士，本公司應考量相關風險因子後評估其影響力，依風險基礎方法認定其是否應適用前三目之規定。

(五)前四目規定於重要政治性職務人士之家庭成員及有密切關係之人，亦適用之。前述家庭成員及有密切關係之人之範圍，依洗錢防制法第七條第四項後段所定辦法之規定認定之。

(六)第七款第三目第一小目至第三小目及第八小目所列對象，其實質受益人或高階管理人員為重要政治性職務人士時，不適用本款第一目至第五目之規定。

十四、確認客戶身分其他應遵循之事項：

(一)本公司在與客戶建立業務關係或與臨時性客戶進行金融交易超過一定金額或懷疑客戶資料不足以確認身分時，應從政府核發或其他辨認文件確認客戶身分並加以記錄。

(二)應對委託帳戶、由專業中間人代為處理交易，要特別加強確認客戶身分之作為。

(三)應加強審查私人理財金融業務客戶。

(四)應加強審查被其他證券商拒絕金融業務往來之客戶。

(五)對於非「面對面」之客戶，應該施以具相同效果之確認客戶程序，且必須有特別和足夠之措施，以降低風險。

(六)以網路方式建立業務關係者，應依主管機關所訂並經主管機關備查之相關作業範本辦理。

(七)對採委託授權建立業務關係或建立業務關係後始發現有存疑之客戶應以電話、書面或實地查訪等方式確認。

(八)採函件方式建立業務關係者，應於建立業務關係手續辦妥後以掛號函復，以便證實。

(九)在不違反相關法令情形下，本公司如果得知或必須假定客戶往來資金來源自貪瀆或濫用公共資產時，應不予接受或斷絕業務往來關係。

(十)本公司對於無法完成確認客戶身分相關規定程序者，應考量申報與該客戶有關之疑似洗錢或資恐交易。

(十一)本公司懷疑某客戶或交易可能涉及洗錢或資恐，且合理相信執行確認客戶身分程序可能對客戶洩露訊息時，得不執行該等程序，而改以申報疑似洗錢或資恐交易。

(十二)其他建立業務關係應注意事項悉依本公司內部作業規定辦理。

十五、對於有第一款第八目所述建立業務關係或交易對象情形，本公司應依洗錢防制法第十條申報疑似洗錢或資恐交易，如該對象為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，本公司並應於知悉之日起不得有資恐防制法第七條第一項行為，及依資恐防制法規定辦理通報（格式請至法務部調查局網站下載）。本公司若於前述對象受制裁指定前已有資恐防制法第六條第一項第二款及第三款情事，則應依資恐防制法相關子法向法務部申請許可。

第八條 本公司確認客戶身分措施，應包括對客戶身分之持續審查，並依下列規定辦理：

一、應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機至少應包括：

(一)客戶加開帳戶或新增業務往來關係時。

(二)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點。

(三)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時。

二、應對客戶業務關係中之交易進行詳細審視，以確保所進行之交易與客戶及其業務、風險相符，必要時並應瞭解其資金來源。

三、應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，本公司應至少每年檢視一次，除前述客戶外，應依風險基礎方法決定檢視頻率。

四、對客戶身分辨識與驗證程序，得以過去執行與保存資料為依據，無須於客戶每次從事交易時，一再辨識及驗證客戶之身分。但本公司對客戶資訊之真實性或妥適性有所懷疑、發現客戶涉及疑似洗錢或資恐交易、或客戶之交易或帳戶之運作方式出現與該客戶業務特性不符之重大變動時，應依第七條對客戶身分再次確認。

第九條 確認客戶身分措施及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度，包括：

一、對於高風險情形，應加強確認客戶身分或持續審查措施，其中至少應額外採取下列強化措施：

(一)在建立或新增業務往來關係前，本公司應取得依內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員同意。

(二)應採取合理措施以瞭解客戶財富及資金來源。其中資金來源係指產生該資金之實質來源（例如薪資、投資收益、買賣不動產等）

(三)對於業務往來關係應採取強化之持續監督。

二、對於來自洗錢或資恐高風險國家或地區之客戶，應採行與其風險相當之強化措施。

三、對於較低風險情形，得採取簡化措施，該簡化措施應與其較低風險因素相當。但有下列情形者，不得採取簡化確認客戶身分措施：

(一)客戶來自未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家，包括但不限於主管機關函轉國際防制洗錢組織所公告防制洗錢與打擊資恐有嚴重缺失之國家或地區，及其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區。

(二)足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。

本公司得採行之簡化確認客戶身分措施如下：

一、降低客戶身分資訊更新之頻率。

二、降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎。

三、從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再蒐集特定資訊或執行特別措施以瞭解業務往來關係之目的及其性質。

第十條 本公司確認客戶身分作業應自行辦理，如法令或主管機關另有規定本公司得依賴第三方執行辨識及驗證客戶本人身分、代理人身分、實質受益人身分或業務關係之目的及性質時，該依賴第三方之證券商仍應負確認客戶身分之最終責任，並應符合下列規定：

一、應能立即取得確認客戶身分所需資訊。

二、應採取符合本公司本身需求之措施，確保所依賴之第三方將依本公司之要求，毫不延遲提供確認客戶身分所需之客戶身分資料或其他相關文件影本。

三、確認所依賴之第三方受到規範、監督或監控，並有適當措施遵循確認客戶身分及紀錄保存之相關規範。

四、確認所依賴之第三方之所在地，其防制洗錢及打擊資恐規範與防制洗錢金融行動工作組織所定之標準一致。

第十一條 本公司對客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核機制，應依下列規定辦理：

一、應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。如是，應依第七條第十五款辦理。

二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執程序，以及檢視標準，並將其書面化。

三、執行姓名及名稱檢核情形應予記錄，並依第十六條之期限進行保存。

四、本檢核機制應予測試，測試面向包括：

(一)制裁名單及門檻設定是否基於風險基礎方法。

(二)輸入資料與對應之系統欄位正確及完整。

(三)比對與篩檢邏輯。

(四)模型驗證。

(五)資料輸出正確及完整。

五、依據測試結果確認是否仍能妥適反映風險並適時修訂之。

第十二條 本公司對帳戶及交易之持續監控，應依下列規定辦理：

一、本公司應逐步以資訊系統整合全公司客戶之基本資料及交易資料，供總(分)公司進行基於防制洗錢及打擊資恐目的之查詢，以強化其帳戶及交易監控能力。對於各單位調取及查詢客戶之資料，應建立內部控制程序，並注意資料之保密性。

二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。

三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及複雜度、內部與外部來源取得之洗錢與資恐相關趨勢與資訊、本公司內部風險評估結果等，檢討其帳戶及交易監控政策及程序，並定期更新之。

四、帳戶及交易監控政策及程序，至少應包括完整之監控型態、參數設定、金額門檻、預警案件與監控作業之執程序與監控案件之檢視程序及申報標準，並將其書面化。

五、前款機制應予測試，測試面向包括：

(一)內部控制流程：檢視帳戶及交易監控機制之相關人員或單位之角色與責任。

(二)輸入資料與對應之系統欄位正確及完整。

(三)偵測情境邏輯。

(四)模型驗證。

(五)資料輸出。

六、本公司發現或有合理理由懷疑客戶、客戶之資金、資產或其欲/已進行之交易與洗錢或資恐等有關者，不論金額或價值大小或交易完成與否，均應對客戶身分進一步審查。

七、附錄所列為可能產生之疑似洗錢或資恐交易態樣，惟並非詳盡無遺，本公司應依本身資產規模、地域分布、業務特點、客群性質及交易特徵，並參照本公司內部之洗錢及資恐風險評估或日常交易資訊等，選擇或自行發展契合本公司本身之態樣，以辨識出可能為洗錢或資恐之警示交易。

八、前款辨識出之警示交易應就客戶個案情況判斷其合理性（合理性之判斷例如是否有與客戶身分、收入或營業規模顯不相當、與客戶本身營業性質無關、不符合客戶商業模式、無合理經濟目的、無合理解釋、無合理用途、或資金來源不

明或交代不清)，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存檢視紀錄。經檢視認定非疑似洗錢或資恐交易者，應當記錄分析排除理由；如經檢視屬疑似洗錢或資恐交易者，不論交易金額多寡，均應依法務部調查局所定之申報格式簽報，並於專責主管核定後立即向法務部調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日。交易未完成者，亦同。

- 九、本公司就附錄各項疑似洗錢或資恐交易態樣，應以風險基礎方式辨別須建立相關資訊系統輔助監控者，未列入系統輔助者，本公司亦應以其他方式協助員工於客戶交易時判斷其是否為疑似洗錢或資恐交易；系統輔助並不能完全取代員工判斷，本公司仍應強化員工之訓練，使員工有能力識別出疑似洗錢或資恐交易。
- 十、本公司執行帳戶及交易持續監控之情形應予記錄，並依第十六條之期限進行保存。

第十三條 疑似洗錢或資恐交易申報：

- 一、各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報督導主管。
- 二、督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。如裁定應行申報，應立即交由原承辦人員填寫申報書（格式請至法務部調查局網站下載）。
- 三、申報書經單位主管核定並轉送專責主管核定後，立即向法務部調查局申報，核定後之申報期限不得逾二個營業日；並應於每會計年度終了後 15 日內，將上一年度所申報疑似洗錢或資恐交易態樣項目及其件數，函報目的事業主管機關備查，並副知臺灣證券交易所股份有限公司及中華民國證券商業同業公會。
- 四、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易案件之申報，應立即以傳真或其他可行方式儘速向法務部調查局申報，並立即補辦書面資料。但經法務部調查局以傳真資料確認回條（格式請至法務部調查局網站下載）確認收件者，無需補辦申報書。本公司並應留存傳真資料確認回條。

資料保密：

- 一、各級人員應注意保密，防止申報之資料及消息洩漏。本公司並應提供員工如何避免資訊洩露之訓練或教材，避免員工與客戶應對或辦理日常作業時，發生資訊洩露情形。
- 二、申報事項有關文書均應以機密文件處理，如有洩密案件應依有關規定處理。
- 三、防制洗錢及打擊資恐人員、法令遵循人員或稽核人員為執行職務需要，應得及時取得客戶資料與交易紀錄，惟仍應注意資料之保密。

第十四條 本公司依資恐防制法第七條對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地之通報，應依下列規定辦理：

- 一、於知悉後即依法務部調查局所定之通報格式及方式，由總機構主管單位簽報專責主管核定，並向法務部調查局通報，核定後之通報期限不得逾二個營業日。
- 二、有明顯重大緊急之情事者，應立即以傳真或其他可行方式儘速辦理通報，並應依法務部調查局所定之通報格式（格式請至法務部調查局網站下載）及方式補辦通報。但經法務部調查局以所定格式傳真回覆確認，無需補辦通報。本公司並應留存法務部調查局之傳真回覆資料。

三、本公司以每年十二月三十一日為結算基準日，應依法務部調查局所定之格式（格式請至法務部調查局網站下載）編製年度報告，記載於結算基準日當日依資恐防制法第七條所管理或持有一切經指定制裁之個人、法人或團體之財物或財產上利益，並於次年三月三十一日前提報法務部調查局備查。

前項通報紀錄、交易憑證及年度報告，應以原本方式保存五年。

第十五條 本公司對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理：

- 一、一定金額以上之通貨交易係指新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。
- 二、本公司於辦理相關業務（例如債券交易、代辦或自辦融資融券信用交易或其他交易），如有發生一定金額以上之通貨交易時，應確認客戶身分並留存相關紀錄憑證。
- 三、確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：
 - （一）憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。但如能確認客戶為交易帳戶本人者，可免確認身分，惟應於交易紀錄上敘明係本人交易。
 - （二）交易如係由代理人為之者，應憑代理人提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼等事項加以記錄。
 - （三）交易如係屬臨時性交易者，應依第七條第三款確認客戶身分。
- 四、對一定金額以上之通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（格式請至法務部調查局網站下載），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經法務部調查局同意後，以書面（格式請至法務部調查局網站下載）申報之。
- 五、與政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金，因法令規定或契約關係所生之達一定金額以上之通貨交易應收應付款項，得免向法務部調查局申報，但仍應確認客戶身分及留存相關紀錄憑證。本公司如發現上述交易有疑似洗錢或資恐交易之情形時，仍應依洗錢防制法第十條及資恐防制法第七條第三項規定辦理。

第十六條 本公司應以紙本或電子資料保存與客戶往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理：

- 一、對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。前述必要紀錄包括：
 - （一）進行交易的各方姓名或帳號。
 - （二）交易日期。
 - （三）貨幣種類及金額。
- 二、客戶有設置證券商分戶帳且以電子支付帳戶作為出入金指定帳戶之約定選項時，除前開必要紀錄外，應額外保存下列匯款人及受款人之資訊：
 - （一）入金時：匯款人姓名、電子支付帳戶扣款帳戶號碼。
 - （二）出金時：受款人姓名、電子支付帳戶受款帳戶號碼。
- 三、對達一定金額以上大額通貨交易，其確認紀錄及申報之相關紀錄憑證，以原

本方式至少保存五年。確認客戶程序之記錄方法，由本公司依據全公司一致性做法之原則，選擇一種記錄方式。

- 四、對疑似洗錢或資恐交易之申報，其申報之相關紀錄憑證，以原本方式至少保存五年。在依法進行調查中之案件，雖其相關交易紀錄憑證已屆保存年限，在其結案前，仍不得予以銷毀。
- 五、下列資料應保存至與客戶業務關係結束後或臨時性交易結束後，至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定：
 - (一) 確認客戶身分所取得之所有紀錄，如護照、身分證、駕照或類似之官方身分證明文件影本或紀錄。
 - (二) 帳戶檔案。
 - (三) 業務往來資訊，包括對複雜、異常交易進行詢問所取得之背景或目的資訊與分析資料。
- 六、本公司保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據。
- 七、本公司對權責機關依適當授權要求提供交易紀錄及確認客戶身分等相關資訊時，應確保能夠迅速提供。

第十七條 本公司依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第四條規定建立防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經董事會通過；修正時，亦同。其內容並應包括下列事項：

- 一、依據「永豐金證券股份有限公司評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」(附件)，訂定對洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關政策及程序。
- 二、依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫，以管理及降低已辨識出之風險，並對其中之較高風險，採取強化控管措施。
- 三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。

前項第一款洗錢及資恐風險之辨識、評估與管理，應至少涵蓋客戶、地域、產品及服務、交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理：

- 一、應製作風險評估報告。
- 二、應考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措施。
- 三、應訂定更新風險評估報告之機制，以確保風險資料之更新。
- 四、應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送主管機關備查。

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制：

- 一、確認客戶身分。
- 二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。
- 三、帳戶及交易之持續監控。
- 四、紀錄保存。
- 五、一定金額以上通貨交易申報。

- 六、疑似洗錢或資恐交易申報及依據資恐防制法之通報。
- 七、指定防制洗錢及打擊資恐專責主管負責遵循事宜。
- 八、員工遴選及任用程序。
- 九、持續性員工訓練計畫。
- 十、測試防制洗錢及打擊資恐系統有效性之獨立稽核功能。
- 十一、其他依防制洗錢及打擊資恐相關法令及主管機關規定之事項。

本公司應訂定集團層次之防制洗錢與打擊資恐計畫，於集團內之分公司（或子公司）施行。其內容除包括前款政策、程序及控管機制外，另應在符合我國及國外分公司（或子公司）所在地資料保密法令規定之情形下，訂定下列事項：

- 一、為確認客戶身分與洗錢及資恐風險管理目的所需之集團內資訊分享政策及程序。
- 二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求國外分公司（或子公司）提供有關客戶、帳戶及交易資訊，並應包括異常交易或活動之資訊及所為之分析；必要時，亦得透過集團管理功能使分公司（或子公司）取得上述資訊。
- 三、對運用被交換資訊及其保密之安全防護，包括防範資料洩露之安全防護。

母公司應確保國外子公司，在符合當地法令情形下，實施與母公司一致之防制洗錢及打擊資恐措施。當母公司與子公司所在國之最低要求不同時，子公司應就兩地選擇較高標準者作為遵循依據，惟就標準高低之認定有疑義時，以母公司所在國之主管機關之認定為依據；倘因外國法規禁止，致無法採行與母公司相同標準時，應採取合宜之額外措施，以管理洗錢及資恐風險，並向主管機關申報。

本公司之董事會對確保建立及維持適當有效之防制洗錢及打擊資恐內部控制負最終責任。董事會及高階管理人員應瞭解其洗錢及資恐風險，及防制洗錢及打擊資恐計畫之運作，並採取措施以塑造重視防制洗錢及打擊資恐文化。

第十八條 本公司應依規模、風險等配置適足之防制洗錢及打擊資恐專責人員及資源，並由董事會指派高階主管一人擔任專責主管，賦予協調監督防制洗錢及打擊資恐之充分職權，及確保該等人員及主管無與其防制洗錢及打擊資恐職責有利益衝突之兼職。

前項專責主管掌理下列事務：

- 一、督導洗錢及資恐風險之辨識、評估及監控政策及程序之規劃與執行。
- 二、協調督導全面性洗錢及資恐風險辨識及評估之執行。
- 三、監控與洗錢及資恐有關之風險。
- 四、發展防制洗錢及打擊資恐計畫。
- 五、協調督導防制洗錢及打擊資恐計畫之執行。
- 六、確認防制洗錢及打擊資恐相關法令之遵循，包括所屬金融同業公會所定並經主管機關予以備查之相關範本或自律規範。
- 七、督導向法務部調查局進行疑似洗錢或資恐交易申報及資恐防制法指定對象之

財物或財產上利益及其所在地之通報事宜。

第一項專責主管應至少每半年向董事會及監察人（或審計委員會）報告，如發現有重大違反法令時，應即時向董事會及監察人（或審計委員會）報告。

第十九條 本公司國內營業單位應指派資深管理人員擔任督導主管，負責督導所屬營業單位執行防制洗錢及打擊資恐相關事宜，並依證券暨期貨市場各服務事業建立內部控制制度處理準則相關規定辦理自行評估。

本公司內部稽核單位應依規定辦理下列事項之查核，並提具查核意見：

- 一、洗錢及資恐風險評估與防制洗錢及打擊資恐計畫是否符合法規要求並落實執行。
- 二、防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性。

本公司內部稽核單位之職責：

- 一、應依據所訂內部管制措施暨有關規定訂定查核事項，定期辦理查核，並測試防制洗錢及打擊資恐計畫之有效性及公司營運、部門與分公司（或子公司）之風險管理品質。
- 二、查核方式應涵蓋獨立性交易測試，包括就本公司評估之高風險產品、客戶及地域，篩選有關之交易，驗證已有效執行防制洗錢及打擊資恐相關規範。
- 三、發現各單位執行該項管理措施之疏失事項，應定期簽報專責主管陳閱，並提供員工在職訓練之參考。
- 四、查獲故意隱匿重大違規事項不予揭露者，應由權責單位適當處理。

本公司總經理應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形，由董事長、總經理、稽核主管、防制洗錢及打擊資恐專責主管聯名出具防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書，並提報董事會通過，於每會計年度終了後三個月內將該內部控制制度聲明書內容揭露於本公司網站，並於主管機關指定網站辦理公告申報。

第二十條 本公司應確保建立高品質之員工遴選及任用程序，包括檢視員工是否具備廉正品格，及執行其職責所需之專業知識。本公司之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管應於充任後三個月內符合下列資格條件之一，並應訂定相關控管機制，以確保符合規定：

- 一、曾擔任專責之法令遵循或防制洗錢及打擊資恐人員三年以上者。
- 二、防制洗錢及打擊資恐專責主管及專責人員參加主管機關認定機構所舉辦二十四小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書；國內營業單位督導主管參加主管機關認定機構所舉辦十二小時以上課程，並經考試及格且取得結業證書。但由法令遵循主管兼任防制洗錢及打擊資恐專責主管，或法令遵循人員

兼任防制洗錢及打擊資恐專責人員者，經參加主管機關認定機構所舉辦十二小時防制洗錢及打擊資恐之教育訓練後，視為具備本款資格條件。

三、取得主管機關認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者。

本公司之防制洗錢及打擊資恐專責主管、專責人員及國內營業單位督導主管，每年應至少參加經防制洗錢及打擊資恐專責主管同意之內部或外部訓練單位所辦十二小時防制洗錢及打擊資恐教育訓練，訓練內容應至少包括新修正法令、洗錢及資恐風險趨勢及態樣。當年度取得主管機關認定機構舉辦之國內或國際防制洗錢及打擊資恐專業人員證照者，得抵免當年度之訓練時數。

本公司董事、監察人、總經理、法令遵循人員、內部稽核人員及業務人員，應依其業務性質，每年安排適當內容及時數之防制洗錢及打擊資恐教育訓練，以使其瞭解所承擔之防制洗錢及打擊資恐職責，及具備執行該職責應有之專業。

員工有下列情形之一者，應對其經辦事務予以抽查，必要時可洽請稽核單位協助：

- 一、員工奢侈之生活方式與其薪資所得顯不相當。
- 二、員工已排定休假而無故不休假。

職前及在職訓練得採下列方式辦理：

一、職前訓練：新進員工訓練至少應安排若干小時以上有關洗錢防制、資恐防制法令及金融從業人員法律責任訓練課程，使新進員工瞭解相關規定及責任。

二、在職訓練：

(一)初期之法令宣導：於洗錢防制法、資恐防制法施行或修正後，應於最短期間內對員工實施法令宣導，介紹洗錢防制法、資恐防制法及其有關法令，並講解本公司之相關配合因應措施，有關事宜由專責單位負責規劃後，交由員工訓練單位負責辦理。

(二)平時之在職訓練：

1. 員工訓練部門應每年定期舉辦有關之訓練課程提供員工研習，以加強員工之判斷力，落實防制洗錢及打擊資恐之功能，並避免員工違法，本訓練得於其他專業訓練班中安排適當之有關課程。
2. 有關訓練課程除由本公司培訓之講師擔任外，並得視實際需要延聘學者專家擔綱。
3. 訓練課程除介紹相關法令之外，並應輔以實際案例，使員工充分瞭解洗錢及資恐之特徵及類型，俾助於發覺疑似洗錢或資恐之交易。
4. 專責單位應定期瞭解員工參加訓練之情形，對於未曾參加者，應視實際需要督促其參加有關之訓練。

5. 除內部之在職訓練外，本公司亦得選派員工參加外部訓練機構所舉辦之訓練課程。

三、專題演講：為更充實員工對洗錢防制法及資恐防制法令之認識，本公司得舉辦專題講座，邀請學者專家蒞行演講。

第二十一條 其他應注意事項：

一、客戶有下列情形應婉拒服務，並報告直接主管：

(一) 當被告知依法必須提供相關資料確認身份時，堅不提供相關資料。

(二) 任何個人或團體強迫或意圖強迫本公司員工不得將交易紀錄或申報表格建檔。

(三) 意圖說服員工免去完成該交易應填報之資料。

(四) 探詢逃避申報之可能性。

(五) 急欲說明資金來源清白或非進行洗錢。

(六) 堅持交易必須馬上完成，且無合理解釋。

(七) 客戶之描述與交易本身顯不吻合。

(八) 意圖提供利益於員工，以達到本公司提供服務之目的。

二、有關本公司期貨交易輔助業務涉及防制洗錢及打擊資恐注意事項之作業規定，比照委任期貨商永豐期貨股份有限公司防制洗錢及打擊資恐注意事項、防制計劃及交易態樣辦理。

三、本公司不得與未取得主管機關核發之電子支付機構營業執照之電子支付機構建立業務關係往來，亦不得允許客戶使用於該電子支付機構所開設之電子支付帳戶作為證券商分戶帳之出入金指定帳戶。

第二十二條 本公司於主管機關或受委託查核者執行「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第八條規定之查核時，應提示有關帳簿、文件、電子資料檔或其他相關資料。前開資料儲存形式不論係以書面、電子檔案、電子郵件或任何其他形式方式儲存，均應提供，不得以任何理由規避、拒絕或妨礙查核。

第二十三條 本注意事項應經本公司董事會議通過後實施，並應每年檢討；修正時，亦同。

中華民國一百零六年十二月二十七日第十屆董事會第一百零六年第十八次會議核定

中華民國一百零七年二月七日第十屆董事會第一百零七年第一次會議修正

中華民國一百零八年八月二十九日第十一屆董事會第一百零八年第十二次會議修正

中華民國一百零九年六月二十四日第十一屆董事會第一百零九年第八次會議修正

中華民國一百一十三年七月三十一日第十三屆董事會第一百一十三年第二次會議修正

附錄 疑似洗錢、資恐或武擴交易態樣

一、客戶帳戶類：

- (一) 客戶係經由海外銀行、有控制與從屬關係之公司或其他投資者介紹，且該客戶及其介紹人所隸屬之監理管轄，均屬未採取有效防制洗錢或打擊資恐之高風險地區或國家。
- (二) 無正當理由開立多個帳戶，且實質受益人為同一人。
- (三) 開立數個投資帳戶，而這些帳號都指定同一人作為共同或授權委託人。
- (四) 數個不同客戶之帳戶，均留存相同地址、電話或電子信箱做為聯絡資料，但依據個別留存資料（如姓名、年齡、居住地點、電話等），各客戶間並無明顯關係。
- (五) 客戶頻繁更替個人資訊，例如其住址、電話、職業、銀行帳戶資料，但無明確之憑據可供證明該等變換屬實或有理由。
- (六) 法人客戶申請之交易額度與其資本額、營收、可流通現金或其他可信賴之資產評估證明顯不相當，或該公司成立時間極短。
- (七) 客戶係屬重要政治性職務人士，但意圖規避正確且完整的填寫申請表格，或未充分說明其資金或有價證券之來源正當性。
- (八) 如客戶拒絕提供所要求的資料，或拒絕配合盡職審查或持續監控程序。
- (九) 以不同公司名義但皆有相同之法定代表人或有權簽署人，開立數個帳戶。
- (十) 申請者企圖向從業人員行賄、威脅或以其他行為，意圖使申請表格內容不完整或促使從業人員接受不完整或錯誤之資訊，或對公司遵循政府報告要求、公司系統或公司防制洗錢及打擊資恐政策和控管表現出不尋常的關切。
- (十一) 知悉客戶已被其他金融機構拒絕或其客戶身分已被終止。

二、交易類：

- (一) 客戶大額買賣有價證券者。
- (二) 客戶未見合理原因，於一定期間內進行鉅額配對交易對象為同一人者。
- (三) 客戶有異於過去買賣模式買進（賣出）後又迅即賣出（買進）有價證券者，且與其身分不相當或無合理原因者。
- (四) 新開戶或一定期間無交易之帳戶突然大額交易者。

- (五) 利用公司員工或特定團體成員集體開立之帳戶大額且頻繁交易者。
- (六) 交易帳戶連續大額以高價只買進不（或少量）賣出、以低價只賣出不（或少量）買進，或將股票維持在一定價位。
- (七) 使用數個非本人或擔任代理人之帳戶分散大額交易者。
- (八) 超過新臺幣五十萬元之交割價款或認購款項由非本人匯交予證券商；或客戶要求證券商將其超過新臺幣五十萬元之應收價款匯付予一個或多個非本人帳戶；或多個客戶要求證券商將該等客戶之應收交割價款匯付入同一帳戶者。
- (九) 無正當理由短期內連續大量買賣特定股票。
- (十) 利用人頭戶、委託第三人或同一證券商不同分公司同一客戶帳戶，以相對委託、沖洗買賣或其他方式，連續大量買賣股票。
- (十一) 無正當理由客戶申請大幅調整單日買賣額度且於市場大額買進一籃子股票或其他有價證券。
- (十二) 客戶突然大額匯入或買賣冷門、小型或財務業務不佳之有價證券，且無合理原因者。
- (十三) 客戶突有迅速買進或賣出單一公司有價證券後，懷疑客戶有從事內線交易之行為。
- (十四) 電視、報章雜誌或網際網路等媒體即時報導之特殊重大案件，該涉案人為證券商之客戶，或知悉客戶疑似涉及特殊重大案件，且交易顯屬異常者。
- (十五) 保險代理人或保險經紀人從事各保險種類招攬業務，知悉保單變更要保人後，新要保人短期內申請變更受益人、辦理大額保單借款或終止契約後，並於證券商從事大額交易者。
- (十六) 客戶不履行交割義務，且違約交割金額達新台幣一定金額以上。
- (十七) 客戶參與非競價的買賣，且其買賣價格明顯偏離市價。
- (十八) 證券商擔任基金銷售機構或辦理共同行銷，發現交易人資金在各金融商品間迅速移轉，顯有異常者。
- (十九) 不論交易金額多寡或交易是否完成，發現其他明顯異常之交易行為或從業人員認為可疑之情況。
- (二十) 客戶來自國際防制洗錢組織所公告洗錢或資恐高風險國家或地區、高避稅風險或高金融保密之國家或地區，進行頻繁而大量交易或轉帳往來。
- (二十一) 客戶於證券商交割專戶客戶分戶帳存入之款項，於一定期間達特定金額以上或筆數達一定數量以上，且甚少用於任何交易之交割結算，又迅速移轉者。

(二十二) 在沒有合理或明顯原因情況下，證券交易在到期前就被解除。

(二十三) 匯入大量有價證券，且無合理原因者。

(二十四) 以鉅額交易方式買進特定股票後，短期內又以鉅額交易方式賣出該特定股票，達一定金額以上或筆數達一定數量以上，且無合理原因。

三、OSU 類：

(一) 客戶保管帳戶累積大額資金，甚少用於任何交易之交割結算，並經常匯款至其國外帳戶。

(二) 客戶保管帳戶多次調撥轉帳至國際防制洗錢組織所公告洗錢或資恐高風險國家或地區、高避稅風險或高金融保密之國家或地區。

(三) 客戶在一定期間內頻繁且大量申購境外結構型商品，該產品並不符合其本身需要。

(四) 客戶在洗錢或資恐高風險國家或地區進行交易。

四、資恐類：

(一) 客戶本人、代理人或實質受益人為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之恐怖活動或資恐相關個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之恐怖組織者。

(二) 交易對象為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之恐怖活動或資恐相關個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之恐怖組織者。

(三) 其他疑似或有合理理由懷疑與恐怖活動、恐怖組織或資恐有關聯者。

五、武擴類：

(一) 客戶本人、代理人或實質受益人為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之資助武擴目標性金融制裁之個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之資助武擴者。

(二) 交易對象為主管機關函轉外國政府或國際組織所提供之資助武擴目標性金融制裁之個人、法人或團體；或外國政府或國際組織認定或追查之資助武擴者。

(三) 其他疑似或有合理理由懷疑與資助武擴有關聯者。

附件一 永豐金證券股份有限公司
評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引

一、本指引依「證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」訂定，以防制洗錢及打擊資恐為目的，內容涵括我國證券商如何辨識、評估各項業務之洗錢及資恐風險，以及制訂防制洗錢及打擊資恐計畫等面向，作為執行之依據。

二、本公司之內部控制制度，應經董事會通過；修正時，亦同。其內容並應包括對洗錢及資恐風險進行辨識、評估、管理之相關書面政策及程序，以及依據風險評估結果而訂定之防制洗錢及打擊資恐計畫，並定期檢討。

風險基礎方法（risk-based approach）旨在協助發展與洗錢及資恐風險相當之防制與抵減措施，以利本公司決定其防制洗錢及打擊資恐資源之配置、建置其內部控制制度、以及訂定和執行防制洗錢及打擊資恐計畫應有之政策、程序及控管措施。

證券業務具多樣性，不同業務伴隨之洗錢及資恐風險亦有所不同。本公司於評估與抵減其洗錢及資恐曝險時，應將業務差異性納入考量。

本指引所舉例之各項說明並非強制性規範，本公司之風險評估機制應與其業務性質及規模相當。對較小型或業務較單純之證券商，簡單之風險評估即足夠；惟對於產品與服務較複雜之證券商、有多家分公司（或子公司）提供廣泛多樣之產品、或其客戶群較多元者，則需進行較高度的風險評估程序。

三、本公司應採取合宜措施以識別、評估其洗錢及資恐風險，並依據所辨識之風險訂定具體的風險評估項目，以進一步管控、降低或預防該風險。

具體的風險評估項目應至少包括地域、客戶、產品及服務、交易或支付管道等面向，並應進一步分析各風險項目，以訂定細部的風險因素。

（一）地域風險：

1. 本公司應識別具較高洗錢及資恐風險的區域。
2. 於訂定高洗錢及資恐風險之區域名單時，本公司得依據其各分公司（或子公司）的實務經驗，並考量個別需求，以選擇適用之參考依據。

（二）客戶風險：

1. 本公司應綜合考量個別客戶背景、職業與社會經濟活動特性、地域、以及非自然人客戶之組織型態與架構等，以識別該客戶洗錢及資恐風險。
2. 於識別個別客戶風險並決定其風險等級時，本公司得依據以下風險因素為評估依據：
 - (1) 客戶之地域風險：依據本公司所定義之洗錢及資恐風險的區域名單，決定客戶國籍與居住國家的風險評分。
 - (2) 客戶職業與行業之洗錢風險：依據本公司所定義之各職業與行業的洗錢風險，決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產之公司或信託等。
 - (3) 個人客戶之任職機構。
 - (4) 客戶開戶與建立業務關係之管道。
 - (5) 首次建立業務關係之往來金額。
 - (6) 申請往來之產品或服務。
 - (7) 客戶是否有其他高洗錢及資恐風險之表徵，如客戶留存地址與分支機構相距過遠而無法提出合理說明者、客戶為具隱名股東之公司或可發行無記名股票之公

司、法人客戶之股權複雜度，如股權架構是否明顯異常或相對其業務性質過度複雜等。

(三) 產品及服務、交易或支付管道風險：

1. 本公司應依據個別產品與服務、交易或支付管道的性質，識別可能會為其帶來較高的洗錢及資恐風險者。
2. 本公司於推出新產品或新服務或辦理新種業務（包括新支付機制、運用新科技於現有或全新之產品或業務）前，應進行產品之洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低所辨識之風險。
3. 個別產品與服務、交易或支付管道之風險因素舉例如下：
 - (1) 與現金之關聯程度。
 - (2) 是否為面對面業務往來關係或交易。
 - (3) 是否為高金額之金錢或價值移轉業務。
 - (4) 匿名交易。
 - (5) 收到款項來自於未知或無關係之第三者。

四、本公司應建立不同之客戶風險等級與分級規則。

就客戶之風險等級，至少應有兩級之風險級數，即「高風險」與「一般風險」兩種風險等級，作為加強客戶審查措施及持續監控機制執行強度之依據。若僅採行兩級風險級數之證券商，因「一般風險」等級仍高於本指引第五點與第七點所指之「低風險」等級，故不得對「一般風險」等級之客戶採取簡化措施。

本公司不得向客戶或與執行防制洗錢或打擊資恐義務無關者，透露客戶之風險等級資訊。

五、除外國政府之重要政治性職務人士與受經濟制裁、外國政府或國際洗錢防制組織認定或追查之恐怖分子或團體，及依資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，應直接視為高風險客戶外，本公司得依自身之業務型態及考量相關風險因素，訂定應直接視為高風險客戶之類型。

本公司得依據完整之書面風險分析結果，自行定義可直接視為低風險客戶之類型，而書面風險分析結果須能充分說明此類型客戶與較低之風險因素相稱。

六、對於新建立業務關係的客戶，本公司應在建立業務關係時，確定其風險等級。

對於已確定風險等級之既有客戶，本公司應依據其風險評估政策及程序，重新進行客戶風險評估。

雖然本公司在建立業務關係時已對客戶進行風險評估，但就某些客戶而言，必須待客戶透過帳戶進行交易，其全面風險狀況才會變得明確，爰此，本公司應依重要性及風險程度，對現有客戶身分資料進行審查，並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後，在適當時機對已存在之往來關係進行審查及適時調整風險等級。上開適當時機至少應包括：

- (一) 客戶加開帳戶或新增業務往來關係時。
- (二) 依據客戶風險之重要性及風險程度所定之定期審查時點。
- (三) 得知客戶身分與背景資訊有重大變動時。
- (四) 經申報疑似洗錢或資恐交易等，可能導致客戶風險狀況發生實質性變化的事件發生時。

本公司應定期檢視其辨識客戶及實質受益人身分所取得之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新，特別是高風險客戶，本公司應至少每年檢視一次。

七、本公司應依據已識別之風險，建立相對應的管控措施，以降低或預防該洗錢風險；本公司應依據客戶的風險程度，決定適用的管控措施。

對於風險之管控措施，應由本公司依據其風險防制政策及程序，針對高風險客戶與具特定高風險因子之客戶採取不同的管控措施，以有效管理和降低已知風險，舉例說明如下：

(一) 進行加強客戶審查措施(Enhanced Due Diligence)，例如：

- 1.取得開戶與往來目的之相關資料：預期帳戶使用狀況(如預期交易之金額、目的及頻率)。
- 2.取得個人客戶財富來源、往來資金來源及去向、資產種類與數量等資訊。
- 3.取得法人、團體或信託之受託人客戶進一步之商業資訊：瞭解客戶最新財務狀況、商業活動與業務往來資訊，以建立其資產、資金來源及資金去向。
- 4.取得將進行或已完成交易之說明與資訊。
- 5.依據客戶型態進行實地或電話訪查，以確認客戶之實際營運情形。

(二) 在建立或新增業務往來關係前，應依本公司內部風險考量，所訂核准層級之高階管理人員同意。

(三) 增加進行客戶審查之頻率。

(四) 對於業務往來關係應採取強化之持續監督。

除有本注意事項第四條第三款但書情形者，對於較低風險情形，得由本公司依據其風險防制政策及程序，採取簡化措施。該簡化措施應與其較低風險因素相當，簡化措施得採行如下：

(一) 降低客戶身分資訊更新之頻率。

(二) 降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎。

(三) 從交易類型或已建立業務往來關係可推斷其目的及性質者，得無須再針對瞭解業務往來關係之目的及其性質，蒐集特定資訊或執行特別措施。

八、本公司應建立定期之全面性洗錢及資恐風險評估作業並製作風險評估報告，使管理階層得以適時且有效地瞭解本公司所面對之整體洗錢與資恐風險、決定應建立之機制及發展合宜之抵減措施。

本公司應依據下列指標，建立定期且全面性之洗錢及資恐風險評估作業：

(一) 業務之性質、規模、多元性及複雜度。

(二) 目標市場。

(三) 本公司交易數量與規模：考量本公司一般交易活動與其客戶之特性等。

(四) 高風險相關之管理數據與報告：如高風險客戶之數目與比例；高風險產品、服務或交易之金額、數量或比例；客戶之國籍、註冊地或營業地、或交易涉及高風險地域之金額或比例等。

(五) 業務與產品，包含提供業務與產品予客戶之管道及方式、執行客戶審查措施之方式，如資訊系統使用的程度以及是否委託第三人執行審查等。

(六) 內部稽核與監理機關之檢查結果。

本公司於進行前項之全面性洗錢及資恐風險評估作業時，除考量上開指標外，建議輔以其他內部與外部來源取得之資訊，如：

(一) 本公司內部管理階層(如事業單位主管、客戶關係經理等)所提供的管理報告。

(二) 國際防制洗錢組織與他國所發布之防制洗錢及打擊資恐相關報告。

(三) 主管機關發布之洗錢及資恐風險資訊。

本公司之全面性洗錢及資恐風險評估結果應做為發展防制洗錢及打擊資恐計畫之基礎；本公司應依據風險評估結果分配適當人力與資源，採取有效的反制措施，以預防或降低風險

本公司有重大改變，如發生重大事件、管理及營運上有重大發展、或有相關新威脅產生時，應重新進行評估作業。

本公司應於完成或更新風險評估報告時，將風險評估報告送主管機關備查。